

2026年10月施行のカスタマーハラスメントおよび就活ハラスメント対策義務化と外部相談窓口の戦略的活用

1. 労働法制のパラダイムシフトと2026年問題の全体像

日本の労働環境と企業経営における重大な転換点として、2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法等の関連法案に基づき、2026年10月1日より「カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント（以下、就活ハラスメント）」の防止措置が、全事業主に対して法的に義務付けられる¹。この法改正は、従来、企業内部の権力勾配に起因するパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに向けられていた規制の網を、企業の外部（顧客、取引先、求職者）との接点におけるハラスメントへと大きく拡張するものである。

特筆すべきは、2020年および2022年のパワーハラスメント防止措置義務化の際に設けられていたような「中小企業向けの経過措置（猶予期間）」が、今回の法改正においては一切設けられていない点である¹。これは、労働者を1人でも雇用するすべての事業主（株式会社、個人事業主、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、自治体等）に対し、企業規模や業種を問わず、2026年10月1日の時点で一斉に同等の措置義務を負わせるという政府の強い危機感の表れと解釈できる¹。カスハラや就活ハラスメントは、企業規模に関わらずSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を通じたレピュテーションリスク（企業ブランドの毀損）や深刻な人材流出、さらには安全配慮義務違反に伴う損害賠償請求へと直結する致命的な経営リスクと認識されているためである²。なお、国政レベルでの施行に先立ち、東京都、北海道、群馬県、三重県桑名市などの一部自治体では、独自条例等により2025年4月1日から先行してカスハラ防止の枠組みを稼働させており、社会全体としての包囲網は既に形成されつつある¹。

厚生労働省は、2026年2月26日にカスハラ防止指針（令和8年厚生労働省告示第51号）および就活セクハラ防止指針（令和8年同第52号）を告示し、続いて同年4月24日には運用や行政解釈を示す通達およびQ&Aを公表した³。これにより、企業が具体的に講ずべき「雇用管理上の措置」の輪郭が明確化され、方針の策定、体制の整備、事後対応の迅速化といった包括的な実務対応が不可避となっている³。本稿では、これら二つのハラスメントに対する法的要件と企業実務を詳解するとともに、実効性のある対策の要となる「社会保険労務士を活用した外部相談窓口」の戦略的意義について深く考察する。

2. カスタマーハラスメント（カスハラ）対策の法的要件と企業実務

カスタマーハラスメントの厳密な定義と認定基準

厚生労働省の指針および2022年に作成された「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、職場におけるカスハラとは、以下の3つの要件をすべて満たす言動と厳密に定義されている³。第一の要件は「職場で行われる顧客等の言動であること」である。ここでの「顧客等」とは、直接の消

費者のみならず、取引の相手方、公共施設（駅、空港、病院、学校、福祉施設等）の利用者、さらには将来的にサービスを利用する可能性のある潜在的な顧客まで広く包含される³。また、発生場所は物理的な店舗やオフィスに限定されず、電話、メール、SNS等のインターネット空間において行われる言動も対象となる³。第二の要件は「その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えたものであること」である³。これには、要求内容自体が不当である場合と、要求内容の妥当性にかかわらず手段や態様が不当である場合の双方が含まれる。具体的には、提供していないサービスの過剰な要求や不当な損害賠償要求といった「内容の逸脱」に加え、暴行、脅迫、暴言、土下座の強要、不退去や居座りといった「手段・態様の逸脱」が該当する³。第三の要件は「労働者の就業環境が害されること」である。当該言動によって従業員が精神的・身体的苦痛を受け、職務遂行に看過できない程度の重大な支障が生じる状況を指す³。一方で、顧客からの正当なクレームによるサービス改善要求や、障害者差別解消法に基づく「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」を求める申し入れなどはカスハラから明確に除外される³。企業はこれらを峻別する高度な判断基準を社内でも共有し、消費者の正当な権利を侵害しないよう細心の注意を払う必要がある³。

企業（事業主）に求められる具体的な雇用管理上の義務措置

2026年10月以降、事業主は労働施策総合推進法に基づき、以下の措置を必ず講じなければならない³。

第一に、事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発である。カスハラに対して毅然とした態度で労働者を保護する旨の基本方針を明文化し、経営トップから全従業員へ周知することが求められる。さらに、その具体的な対処内容（管理監督者への報告フロー、単対応の禁止、警察への通報基準など）を明確にしなければならない³。第二に、相談体制の整備である。後述する相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。窓口担当者が関係部門と連携できる仕組みやマニュアルを整備し、判断が微妙なグレーゾーンの事案でも広く受け付けられる体制を構築しなければならない³。第三に、事後の迅速かつ適切な対応である。事案発生時に迅速かつ正確に事実関係を確認し、被害に遭った労働者のメンタルヘルスケアや行為者との物理的・心理的な引き離しなど、適切な配慮措置を適正に行う義務がある³。第四に、抑止のための措置（悪質ケースへの対処）である。特に悪質と考えられるカスハラに対しては、あらかじめ対処方針を定め、組織的に実行できる体制（本社、法務部門、外部専門家との連携網）を整備することが義務付けられている³。第五に、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止である。相談したことを理由とする解雇や降格といった不利益取扱いを規定上禁止し、労働者に周知・啓発することが求められる³。

さらに、法定義務に加えて、自社の労働者が他社（取引先等）の労働者に対してカスハラを行わないよう指導することや、他社から事実確認の協力を求められた際に誠実に応じることが「望ましい取組」として指針に盛り込まれている³。

実務上の解釈とデジタル空間における対応策

2026年4月に厚生労働省から発出された通達およびQ&Aでは、実務上判断に迷う事項についての解釈が示された⁷。特に注目すべきは、カスハラの事実確認を目的に顧客とのやり取りを録音・録画することの可否である。行政解釈によれば、証拠保全のための録音・録画は可能であるが、個人情報保護法に則り、事前の利用目的の明示や「容易に認識可能とするための措置（ポスターや看板の掲示など）」を講じる必要があるとされた⁷。なお、今回の法改正は事業主に対して顧客等への新た

な法的権利や強制的な排除権を創設するものではないため、警告文の送付や出入り禁止処分といった具体的な対処については、事業主自身の責任と判断において決定・実行しなければならない⁷。

また、SNSやインターネット上での誹謗中傷型カスハラに対する防衛策も重要である。厚生労働省の企業マニュアルが示す通り、インターネット上に名誉毀損やプライバシー侵害の情報が掲載された場合、企業は掲示板やSNSの運営者に対する「投稿の削除請求」を迅速に行う必要がある³。事案が深刻な場合には、弁護士と連携して「発信者情報の開示請求」を行い、投稿者の特定と損害賠償請求、あるいは警察への刑事告訴を視野に入れた対応が求められる³。違法・有害情報相談センターやセーファーインターネット協会が運営する「誹謗中傷ホットライン」などの外部専門機関との連携も、初動対応において極めて有効である³。

3. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活ハラスメント)対策の実態と義務

就活ハラスメントの特異性と法的定義

カスハラ対策と並行して義務化されるのが、改正男女雇用機会均等法に基づく「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ・就ハラ)防止措置」である³。これは、事業主が雇用する労働者による優越的な地位を背景とした「性的な言動」により、求職者等の求職活動等が阻害される事態を指す²。この定義における「性的な言動」には、性的な事実関係を尋ねることや意図的に情報を流布する「発言」と、性的な関係の強要や不必要な身体的接触といった「行動」の双方が含まれる³。また、同性に対する言動や、相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず行われる言動も対象になり得る点に留意が必要である³。

この問題の特異性は、対象となる「求職者等」の範囲が極めて広範に設定されている点にある。正規の採用候補者のみならず、インターンシップ参加者、教育実習生、看護実習生、さらには企業が公式に認めていない個人的なOB・OG訪問の参加者までもが含まれる³。また、対象となる場面(求職活動等)も、公式な採用面接や会社説明会に留まらず、SNSを通じた私的な連絡、カフェや居酒屋などの私的空間における面談、さらにはオンライン面接の場など、多様な空間に及ぶ²。実質的に採用活動の延長と考えられる場面であれば、懇親の場であっても等しく対策の対象となる⁷。

近年のデータでは、学生や求職者の約3割が何らかのハラスメント被害を経験しているとされ、SNSでの「就ハラ企業」としての告発や企業名の拡散が急増している²。就活ハラスメントが放置された場合、企業ブランドの致命的な毀損、内定辞退の連鎖、採用広報への悪影響、さらには大学のキャリアセンターからの推薦停止といった甚大な損害を被ることになる²。

採用段階における企業実務と11の法定義務

企業は、雇用関係にない外部の求職者を保護対象とするため、従来の社内向けハラスメント規程を改訂または新設し、「就活ハラスメント防止規程」として明文化する必要がある²。厚生労働省の指針では、事業主が必ず講ずべき措置として以下の11項目が規定されている²。

方針の明確化と周知に関しては、就活ハラスメントを行ってはならない旨の方針、および行った者に対して厳正に対処する旨の方針(懲戒処分の内容等)を就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発する義務がある³。さらに、求職活動等に関する「ルールの明確化」が求められる。これは、面談時間および場所の指定、密室での個別面談の禁止、やり取りに用いる公式SNS・ツールの指定などを厳

格に定めるものである³。個人的なLINE等の交換を原則禁止する運用が推奨される²。

相談体制の整備においては、求職者が利用できる相談窓口をあらかじめ定め、自社のホームページや会社パンフレットなどを通じて対外的に周知することが求められる³。事後の迅速かつ適切な対応としては、事実関係の迅速な確認、被害者に対する配慮措置、行為者に対する適正な処分、および再発防止策の実施が義務付けられる³。また、相談者等のプライバシー保護と、事実関係の確認等に協力した労働者に対する不利益取扱いの禁止も併せて講ずる必要がある³。

実務上直面するグレーゾーンへの対応

採用活動の実務においては、悪意のない言動がハラスメントとして認定されるリスク、すなわち「グレーゾーン」への対応が極めて重要となる。例えば、オンライン面接において、求職者の生活空間である自室の背景を映すよう強要することは、プライバシーへの過度な介入とみなされるリスクがある。そのため、バーチャル背景の使用を推奨するなどの代替手段をあらかじめ案内する配慮が求められる²。

また、面接において、容姿、恋愛、結婚、家庭環境など、職務遂行能力に無関係なプライバシーに踏み込む質問を行うことは、環境型セクシュアルハラスメントや就職差別につながる危険性が高い²。これを排除するためには、面接官に対する「言うてはいけないこと」の明確な線引きを示す行動チェックリストの導入や、「ハラスメントを行わないこと」への誓約書の提出義務化が有効な手段となる²。企業はこれらのルールの策定に加え、採用に関わる全関係者（面接官、リクルーター、インター担当者、役員等）に対する専門教育の実施を計画的に行う必要がある²。

4. 相談体制整備の義務化と社内窓口が抱える構造的課題

2026年10月の法改正において、カスハラおよび就活ハラスメントの両分野で共通して最も重要視されている義務が「実効性のある相談体制の整備」である³。しかし、既存の企業体制において、単に人事部や総務部内に「相談窓口」という電話番号やメールアドレスを設置するだけでは、法が求める「問題の早期発見と解決」という本来の目的を達成することは極めて困難であるのが実態である。

内部相談窓口の機能不全と心理的障壁

都道府県労働局が実施した実態調査によれば、実際に職場でパワーハラスメントを受けた従業員のうち、社内に設置された相談窓口を利用した割合はわずか約3%に過ぎず、4割以上が「何もしなかった（泣き寝入りした）」と回答しているという衝撃的なデータが存在する⁹。

この圧倒的な利用率の低さは、内部窓口が抱える構造的な利益相反と心理的障壁に起因している。従業員が社内窓口への相談を躊躇する主な理由は、「相談しても会社が適切に解決してくれるとは思えない（6割超）」という組織に対する根深い不信感や、「人事評価に悪影響が出る、あるいは報復されるのではないか（約25%）」という不利益取扱いへの恐怖である⁹。社内窓口の担当者が同じ組織内の人間である以上、所属部門の力関係や、加害者が上席者や役員であった場合の忖度が働き、相談者のプライバシーが完全に守られる保証がないと認識されているのである⁹。

「簿外債務」としてのハラスメントリスク

社内窓口が機能不全に陥っている状態は、経営側から見れば「自社にはハラスメントが存在しない」のではなく、「表面化していないだけで潜在的に被害が進行・深刻化している」ことを意味する。専門家の間では、これを「いつ発覚し、火を噴くかわからない簿外債務（隠れ債務）」と呼称している⁹。

特にカスハラの場合、従業員が顧客からの過剰な要求や暴言に一人で耐え忍び、会社への報告を諦めてしまうと、重篤な精神疾患を発症し、最悪の場合は休職や離職の連鎖を引き起こす⁴。さらに、企業側が従業員を保護する安全配慮義務を怠ったとして、被害を受けた従業員から会社および管理監督者に対して損害賠償請求訴訟を起こされる判例も増加している³。就活ハラスメントにおいても同様であり、立場の弱い求職者が加害企業の人事部に直接クレームを入れることは稀である。多くの場合、大学のキャリアセンターへの報告やインターネット掲示板・SNSへの書き込みという形で外部に露見し、企業が事態を把握した時には既に炎上状態となっているケースが後を絶たない。したがって、法定義務を形式的に満たすだけでなく、潜在的な経営リスクを早期に無害化するためには、組織の力学から完全に独立し、相談者が報復の恐怖を感じることなく安心してアクセスできる「第三者機関による外部相談窓口」の併用が不可欠な経営戦略となる⁹。公益通報者保護法のガイドライン等においても、社内と社外の独立した窓口を併用することが強く推奨されている⁹。

5. 社会保険労務士(外部専門家)によるハラスメント相談窓口の戦略的導入

外部相談窓口の委託先としては、弁護士事務所、EAP(従業員支援プログラム)プロバイダー、そして社会保険労務士(社労士)事務所などが主な選択肢として挙げられる。各機関にはそれぞれの強みがあるが、2026年施行のカスハラ・就活ハラスメント、既存のパワハラ・セクハラ、さらには内部通報など、複雑化する労働・コンプライアンス問題への実務的な対応力が最も高く、費用対効果の面でも優れているのが、労働法務の専門家である「社会保険労務士」への委託である。

社会保険労務士に窓口を委託する優位性と本質的価値

社労士が運営する外部相談窓口(例えばRESUS社会保険労務士事務所の提供モデルなど)を企業が導入することで得られる具体的なメリットと、他の外部機関との差別化要因は以下の通りである。

1. 徹底された匿名性と心理的安全性の担保 国家資格者である社労士には社会保険労務士法に基づく厳格な守秘義務が課せられているため、社内人事部とは明確に切り離された高い独立性が担保される⁹。相談者は実名だけでなく、個人のプライベートなメールアドレスや匿名での相談も可能であり、会社への報告に際しても、相談者が希望すれば個人や所属部署が特定されないよう内容を抽象化・加工してフィードバックする運用が可能である⁹。さらに優れた運用事例では、利用者の心理的ハードルを下げるための工夫が凝らされている。相談をためらわせる原因となる電話内容の「自動録音システム」を一切導入していないケースや、事前の「完全予約制のストレス」を廃止し、本人が話したいタイミングで相談できる柔軟な体制を構築している事務所が存在する⁹。日中に一人にならない状況の従業員に配慮し、夜間や休日での対応を可能としている点も、社内体制では実現困難な価値である⁹。

2. 労務コンプライアンスに基づく専門的な「事案評価」とトリアージ デジタルEAPや一般的なメンタルヘルスカウンセリング機関は、相談者の心理的なケア(傾聴)やストレスチェックには優れているが、相談内容を労働法に照らして事実認定することや、企業としての実務対応を助言することまでは踏み込めないことが多い⁹。一方、社労士が窓口を担当する場合、単なる「受付・報告」の伝書鳩にとどまらず、受電内容を法的な観点から分析する。多数の困難案件を扱ってきた専門家の視点から、ハラスメントに該当する可能性の有無、企業がとるべき初動対応、潜む法的リスクを整理した「事案評価(一次評価・対応アドバイス付きの相談レポート)」を企業に提出することができる⁹。これは、専門知識の乏しい人事部門の業務負荷を劇的に軽減し、対応の優先順位を決定するトリアージ機能とし

て強力に働く。

3. 行為者(加害者)や管理職に対する専門的なフォロー ハラスメント問題の解決において人事部が最も苦慮するのは、被害者の救済だけでなく、行為者(加害者)に対するヒアリングや、現場の管理職に対する指導である。社労士窓口では、被害者からの通報受付だけでなく、「自分の部下への指導がパワハラに該当しないか不安だ」「担当部署として法的にどう対応すべきか」といった管理職や人事担当者からの予防的な相談にも専門家としてアドバイスを提供できる⁹。また、実際にトラブルが生じた際の行為者への公平なヒアリング支援も行うことが可能である⁹。これにより社内全体のコンプライアンス対策能力が向上し、結果的に行為者を減らす予防的な効果が期待できる。

4. 多様なハラスメント要件への一元対応と多言語対応 2026年の法改正に対応するカスハラや就活ハラスメント窓口の要件を満たすだけでなく、既存のパワハラ・セクハラ、モラルハラスメント、さらには改正公益通報者保護法に基づく「内部通報窓口(社内の不祥事や不正の通報)」、不公平な人事制度への不満、メンタル不調の一次相談(ストレスチェックの相談勧奨、EAP機能)まで、従業員等のあらゆる「声」をワンストップで受け止めるインフラとして機能させることができる⁹。さらに、外資系企業や外国人労働者の増加を見据え、英語、中国語、フランス語などの多言語でのメール受付に対応している事務所も存在し、ダイバーシティ経営を支える基盤となる⁹。

6. 外部相談窓口の運用フローと事案解決へのアプローチ

社会保険労務士を外部相談窓口(苦情相談センター)として活用した場合、事案発生から解決に至るまでの運用フローは、法理に基づき極めてシステムチックかつ公正に処理される⁹。企業はあらかじめこのフローを就業規則等に落とし込み、社内における透明性を確保しておく必要がある。

ステップ1: 相談・通報の受付と初期レポート(事案のトリアージ)

従業員、求職者、あるいは顧客対応の現場スタッフから、電話またはメールにて外部窓口へ連絡が入る。労務関連の相談実務を行っているスタッフや、ハラスメント・カウンセリングの講習を受けた社労士、キャリアコンサルタント、臨床心理士等が、時間制限を設けずに事案の傾聴と状況整理を行う⁹。その後、悪意のある虚偽通報等をフィルタリングした上で、企業の人事・コンプライアンス担当部門に対して「入電レポート(相談レポート)」が提出される⁹。このレポートには、事実関係の概要、相談者の氏名(匿名希望時は伏せる)、改善を希望するか否かの意思、および専門家としての法律面のリスク評価が含まれる。

ステップ2: 事実関係の調査(ヒアリング)と証拠保全

会社側はレポートを端緒として、中立性を保ちながら事実確認のヒアリングを行う。事案が複雑である場合や、社内関係者だけでは忖度が生じる恐れがある場合、企業は社労士に「オプションのヒアリング支援」を依頼することができる⁹。社労士は、被害者や現場に居合わせた第三者だけでなく、行為者(加害者)に対しても中立的な立場からオンラインまたは対面での詳細な聴取を実施する⁹。この際、厚生労働省の指針に基づき、誘導的・断定的な質問を避け、事実経過と感情を切り分けて確認できる適正な質問手法が用いられる⁹。これにより、一方的な判断に偏ることなく、のちの労使紛争における客観的資料として有効な、証拠性の高い記録(事案評価レポート)が作成される⁹。

ステップ3: 調査結果に基づく分岐と処分の諮問(リーガルチェック)

調査の結果に基づき、事案は大きく二つのルートに分岐する。事実誤認や単なるコミュニケーション不足による軽微なトラブル(ルートA)であると判断された場合は、外部窓口から社内担当者へ解決

報告がなされ、相談者へ丁寧な説明を行うことで一次解決を図る⁹。一方、ハラスメントの事実が確認された対策が必要な重大事案（ルートB）の場合、企業は取締役会等を通じて行為者に対する懲戒処分等を検討する。ここで極めて重要なのが、降格・減給・解雇といった労働者の財産権に直接影響を与える不利益処分を下す前に、社労士や弁護士から「第三者意見」を聴取するプロセスである⁹。専門家のリーガルチェックを経ることで、処分の妥当性（客観的合理性と社会的相当性）が担保され、不当解雇や処分無効を巡る訴訟リスクを大幅に低下させることができる。また、行為者に対しては弁明書や経緯書などの文書提出を求め、適正手続（デュープロセス）を保障する⁹。万が一、事案が深刻化して社内での解決が困難となり「裁判外紛争解決手続（ADR）」へ移行した場合でも、特定社会保険労務士であれば、労働紛争解決センター等において企業の代理人として和解交渉を行う法的権限を有しているため、紛争の長期化や訴訟への泥沼化を未然に防ぐ強力な防波堤となる¹²。

ステップ4:再発防止策と組織改善へのフィードバック

処分の実施後、外部窓口に蓄積されたデータを基に、社労士から組織的な改善案が継続的に提案される⁹。これには、就業規則やハラスメント防止規程の見直し、カスハラ対応マニュアルの改訂、特定の管理職に対する矯正プログラムの実施、全社的なコンプライアンス研修の適時実施などが含まれる⁹。また、被害者に対しても処分に至った検証事実や外部第三者意見を伝えるフォローアップを実施することで、組織への信頼回復を図る⁹。これにより、単なるモグラ叩きの事後対応から、組織風土の根本的な改善（予防法務）へとサイクルを回すことが可能となる。

7. 外部相談窓口のコスト構造と市場相場の分析

2026年の法改正に伴い、大企業から小規模事業者まで全企業に複数分野の相談窓口の設置義務が課される中、外部委託にかかるコストの最適化は極めて重要な経営課題である。従来、外部機関への窓口委託は高額な初期費用や固定費が発生するため、予算の限られる中小企業には敬遠されがちであった。しかし近年、社労士事務所を中心に、企業の相談実態に応じた柔軟で合理的な料金体系（サブスクリプション型や従量課金型）が普及しつつある。市場におけるハラスメント相談窓口・EAP等の相場観と、社労士系外部窓口の代表例（RESUS社会保険労務士事務所等の公開データに基づく）の料金体系を比較すると、以下のような構造的特徴が明確になる。

サービス提供主体 / 形態	料金体系の相場・特徴	主な提供内容と企業にとってのメリット・デメリット
法律事務所（弁護士）	月額顧問料：5万～10万円程度 スポット相談（カウンセリング等）：1回あたり（例：2時間）3.3万円～ ¹⁴	【長所】法的拘束力のある対応、最終的な訴訟代理が可能。 【短所】日常的な軽微な相談や従業員の心理ケア窓口として常設するにはコストが高すぎる。

デジタルEAPプロバイダー	年額固定：約19,800円～（システム利用料） 1対応あたり：約3,600円¹⁰	【長所】AIチャットやアプリを通じた安価なメンタルケア・ストレスチェック窓口。 【短所】法的解釈や就業規則に紐づいた労務コンサルティング、懲戒処分への助言には非対応。
一般的な社労士事務所	スポット相談：1回（1時間等）1万～3万円程度 月額顧問料に含まれる場合あり¹⁵	【長所】就業規則等の労務全般と連動した的確なアドバイス。 【短所】事務所によっては従業員からの直接相談を受け付ける常設体制（専用回線等）を持たない。
特化型社労士窓口（RESUS等）	初期費用：0円（※従業員100名以下の場合） 月額基本料：5,500円～ 入電レポート料：1件 5,500円（従量課金） または完全定額制：月額11,000円～（※300名以下等）⁹	【長所】相談がない月は基本料のみの超低コスト運用が可能。法的助言付レポート、求職者対応（就活ハラスメント）も網羅。 【短所】大企業（専用フリーダイヤル開設等が必要な場合）は初期費用（10万円～）や高額な定額プランへの移行が必要。

従量課金制によるコストの最適化と包括的支援パッケージ

特筆すべきは、月額基本料を数千円（例：月額5,500円）に抑え、実際の相談が発生し、かつ企業への報告（レポート作成）が必要な事案にのみ費用（例：1件5,500円）が発生する「従量課金制」のモデルである⁹。前述の通り、外部窓口の平均的な受電率（利用率）は対象従業員1,000名に対して年間平均約36件（3.6%）程度であるため、従業員数が数十名規模の中小企業であれば、年間を通じて相談が「ゼロ」の月も珍しくない⁹。雑談や御礼などレポート作成に値しない内容は課金対象外とする事務所も多く、このモデルを採用することで、企業は無駄な固定費を垂れ流すことなく、「必要な時に必要な分だけ専門家のリーガルチェックを購入する」という極めて合理的なリスクヘッジが可能となる⁹。また、年度予算を固定化したい企業向けには、従業員規模に応じた月額定額プラン（サブスクリプション）も用意されており、自社の財務方針に応じた選択ができる⁹。

さらに、2026年問題の要である「求職者向け相談窓口（就活ハラスメント対応）」についても、システムを統合することで通常プランと同額の追加料金にて併設できるケースが多く、制度対応におけるコ

ストパフォーマンスに優れている⁹。

外部窓口の導入と並行して、企業は社内体制の構築も行わなければならない。この点においても、社労士事務所は包括的な支援パッケージを提供している。例えば、最新の法改正や行政指針(41項目の厚労省Q&A等)に完全対応した「就活ハラスメント防止規程・マニュアル作成代行」は16,500円から33,000円程度で提供され、面接官チェックリストや誓約書フォーマットなどが一括して納品される²。さらに、採用担当者や面接官を対象とした、法的リスクマネジメントを目的とした「就活ハラスメント防止研修(60分～90分)」もオンラインや対面で66,000円から88,000円程度で実施可能である²。研修の受講実績は、紛争時の使用者責任や安全配慮義務の履行状況を証明する強力なコンプライアンス証跡となる²。

8. 結論:コンプライアンス防衛から人的資本経営への昇華

2026年10月に全面施行されるカスタマーハラスメントおよび就活ハラスメント対策の義務化は、日本企業に対して単なる「マニュアルの形式的な改訂」や「形骸化した窓口の設置」以上の、抜本的な意識改革と組織能力の向上を要求している。企業は今後、内部の従業員同士のトラブルだけでなく、外部環境(顧客の過剰な要求、SNSでの炎上、採用候補者との私的空間での接点)から生じる予測不可能なリスクに対しても、システムチックに防衛線を張らなければならない。

この多層的な防衛線の構築において、労働法務の専門家である社会保険労務士をハブとした外部相談窓口の戦略的導入は、極めて理にかなった投資行動である。社内のしがらみや権力勾配から完全に独立した専門家がトリアージを行うことで、従業員や求職者は「安全に声を上げる権利」を実質的に保障され、経営陣は「事態が手遅れになる前に潜在的な法的リスクを察知し、鎮火する機能」を獲得する。特に、事案評価レポートを通じた初期対応の適正化や、第三者意見に基づく懲戒処分

の客観性担保、そして必要に応じたADR手続の活用は、訴訟社会化しつつある現代の労使関係において、企業を致命的なダメージから守る強固な盾となる。

最終的に、カスハラに対して「毅然とした態度で従業員の心身を守る」という経営トップの強力なメッセージの発信や、就活ハラスメントを一切許容しない透明性の高い採用プロセスの構築は、単なる法改正への受動的なコンプライアンス対応に留まるものではない。それは、労働人口が急減し人材獲得競争が激化する日本市場において、「従業員を最も大切にする企業」「求職者が安心してキャリアを託せる企業」という強力なエンployヤー・ブランディング(企業価値の向上)へと直結する。ハラスメント対策のアウトソーシングと高度化は、将来の簿外債務を徹底的に削り落とし、自社の最大の競争源泉である人的資本の価値を最大化するための、極めて戦略的な経営判断として位置づけるべきである。

引用文献

1. カスハラ対策義務化はいつから | 2026年法改正で企業が講ずべき措置をわかりやすく解説, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://line-works.com/roger/column/customer-harassment-law/>
2. 【2026年対応版】就活ハラスメント防止法改正対応ガイド | 採用 ..., 6月 15, 2026にアクセス、
<https://resus.jp/topics/5067/>
3. 令和8年10月から義務化 カスハラ・求職者等セクハラ対策 | ロイヤル総合研究所, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://royalri.jp/information/information-4426/>
4. 【2026年10月施行】カスハラ対策が義務化！ ―企業は何をすべき？法改正のポイントとAI活用術, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://www.ntt.com/bizon/customer-harassment-policy.html>

5. 厚生労働省、カスハラ指針を公表―企業に求められる実務対応とは― | 著書/論文, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://www.nagashima.com/publications/publication20260305-1/>
6. カスタマーハラスメント対策が企業の義務に 厚労省が指針を告示, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://www.twobirds.com/ja/insights/2026/singapore/customer-harassment-prevention-now-a-statutory-obligation-for-employers-in-japan>
7. カスハラ・求職者セクハラ対策の義務化受け、企業の対応で厚労省 ..., 6月 15, 2026にアクセス、<https://rm-navi.com/search/item/2549>
8. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます！, 6月 15, 2026にアクセス、<https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf>
9. 法人向け外部通報窓口・ハラスメント相談窓口サービス【月額5,500 ..., 6月 15, 2026にアクセス、<https://resus.jp/topics/2614/>
10. KIRIHAREが提供する「ハラスメント外部相談窓口」価格改定のお知らせ - アットプレス, 6月 15, 2026にアクセス、<https://www.atpress.ne.jp/news/282132>
11. WorkMind EAP ― 年額19,800円のデジタルEAP, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://workmind.jp/eap/>
12. ハラスメント相談窓口・外部通報窓口サービス - 社労士事務所 サンクチュアリパートナーズ, 6月 15, 2026にアクセス、<https://sanctuary-sr.com/lp/harassment/001/>
13. 労働紛争解決センター(ADRセンター) - 島根県社会保険労務士会, 6月 15, 2026にアクセス、<https://www.shima-roumu.or.jp/about/about06/>
14. 弁護士費用 - カウンセリング・ハラスメント対策のご相談, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://asuka-yobou.com/fee/>
15. ハラスメント研修 料金 | 社会保険労務士わかまつ事務所 | ハラスメント対応サービス, 6月 15, 2026にアクセス、<https://www.waka-sr.net/harasumenttaiou>
16. 料金表 | 社会保険労務士 鯉渕事務所, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://office-koibuchi.jp/cost/index.html>
17. 料金について - 社会保険労務士法人ほかり事務所, 6月 15, 2026にアクセス、
<https://sr-hokari.jp/reward/>